

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social

8C_229/2024

Office fédéral des assurances sociales; A. _____; Tribunal cantonal du canton de Vaud

2024-08-28

Ordonnance – Effet suspensif

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Ire Cour de droit social

Cause 8C_229/2024

Lausanne, le 28 août 2024

ORDONNANCE

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

A. _____, né le 20 décembre 2005,
intimé,

et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
autre partie à la procédure,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
autorité précédente.

Objet : Assurance-invalidité – allocation pour impotent; effet suspensif

Vu :

l'arrêt du 24 juin 2024 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A. _____ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : office AI) du 26 octobre 2023, et a réformé cette décision en ce sens que l'assuré a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024 ;

le recours en matière de droit public déposé le 12 août 2024 par l'OFAS (réf. OFAS / AI-API), qui conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de la décision de l'office AI du 26 octobre 2023, et qui requiert à titre préalable que son recours soit assorti de l'effet suspensif ;

la réponse de A. _____ sur la requête d'effet suspensif, par laquelle il conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice ;

considérant :

1.

Aux termes de l'art. 103 al. 1 LTF, le recours n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif. Selon l'art. 103 al. 3 LTF, le président de la cour saisie peut toutefois, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner un autre effet du recours. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et procède à

une pondération des intérêts en présence, sans préjuger de l'issue de la cause au fond.

2.

En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le droit de l'intimé à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024, alors que l'office AI avait supprimé ce droit par décision du 26 octobre 2023. La procédure porte ainsi sur des prestations périodiques dues pour l'avenir. L'OFAS expose que, si le recours devait être admis, les prestations versées dans l'intervalle devraient faire l'objet d'une restitution, dont le recouvrement pourrait se révéler incertain.

3.

Les motifs invoqués par le recourant ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence, et la question juridique soulevée n'est pas manifestement vouée à l'échec. L'intimé n'a, pour sa part, pas fait valoir d'intérêt prépondérant à la perception immédiate de la prestation durant la procédure fédérale. Dans ces circonstances, il se justifie de faire droit à la requête d'effet suspensif.

4.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimé, limitée aux frais de justice, sera traitée dans la décision qui mettra fin à la procédure. Il est statué sans échange d'écritures supplémentaire sur la question de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit social ordonne :

1.

La requête d'effet suspensif présentée par l'OFAS est admise.

2.

Il est statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire de l'intimé.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.

Lausanne, le 28 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral

Le Président : _____

Le Greffier : _____